

# REMUNERAÇÃO, OVERPRICE E ENCARGOS DO CORRETOR

---

Por Maiara Tófano



# REMUNERAÇÃO.

O primeiro passo a se entender na nossa remuneração é entender o tipo da nossa profissão.

O corretor de imóveis é considerada uma **profissão de risco**, pois o mesmo só ganhará sua remuneração quando a efetivação no negócio acontecer, como podemos ver o que traz o Código Civil:

**Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.**



# REMUNERAÇÃO.

Com isso, percebemos que se o cliente desistir na última hora, antes da assinatura do contrato ou escritura pública, ainda que o tenha atendido por meses, **os nossos honorários não são devidos**.

E como saber qual é o momento em que define o recebimento da comissão? No próprio artigo 725 do Código Civil é colocado: *“previsto no contrato de mediação”*.



# REMUNERAÇÃO.

E qual é a nossa remuneração?

**Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.**

O CRECI do seu estado disponibiliza uma sugestão de tabela de honorários para os tipos de imóveis. Em geral, no Brasil, a comissão de imóveis à venda usados é de 6%. Lançamentos, 4%.



# REMUNERAÇÃO.

Com isso, percebemos que se o cliente desistir na última hora, antes da assinatura do contrato ou escritura pública, ainda que o tenha atendido por meses, **os nossos honorários não são devidos**.

E como saber qual é o momento em que define o recebimento da comissão? No próprio artigo 725 do Código Civil é colocado.. *“previsto no contrato de mediação”*.



# A REMUNERAÇÃO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

Na locação nós temos algumas divisões de comissões:

Atenção para multas e juros.

- **Intermediação** - Residencial e Não Residencial;
- **Administração** - Residencial e Não Residencial;
- **Renovação.**

# A REMUNERAÇÃO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

Outras formas de remuneração na Locação de Imóveis:

- Parcerias
- Garantias
- Seguros

# A REMUNERAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS.

Na compra e venda nós também podemos ter algumas divisões de comissões:

Atenção para o tipo e valores do imóvel.

- **Captação;**

- **Venda;**



# A REMUNERAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS.

---

|             |     |               |                                          |
|-------------|-----|---------------|------------------------------------------|
| Remuneração | nas | empresas:     | Atenção para o tipo e valores do imóvel. |
| -           |     | Imobiliárias; |                                          |
| -           |     | Construtoras; |                                          |

# A REMUNERAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS.

Situações que podem surgir, de acordo com o Código Civil:

**Art. 726.** Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.

**Art. 727.** Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.

**Art. 728.** Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário

# OVERPRICE.

Significa, na tradução literal, “sobre o preço”.

O código de ética da categoria veta a prática do sobrepreço. É obrigação do corretor apresentar dados rigorosamente certos. O overprice viola o artigo 6.º, inciso 3.º do código de ética. A prática também é tipificada crime pelo Código Civil..

Acontece, geralmente, em uso de informação privilegiada.

Caso JBS - Dólar - Depoimentos.





# OVERPRICE.

A prática do Overprice é configurado crime, seja na cobrança maior do percentual de comissões indicados pelo CRECI ou práticas locais, ou pelo uso de informações privilegiadas.

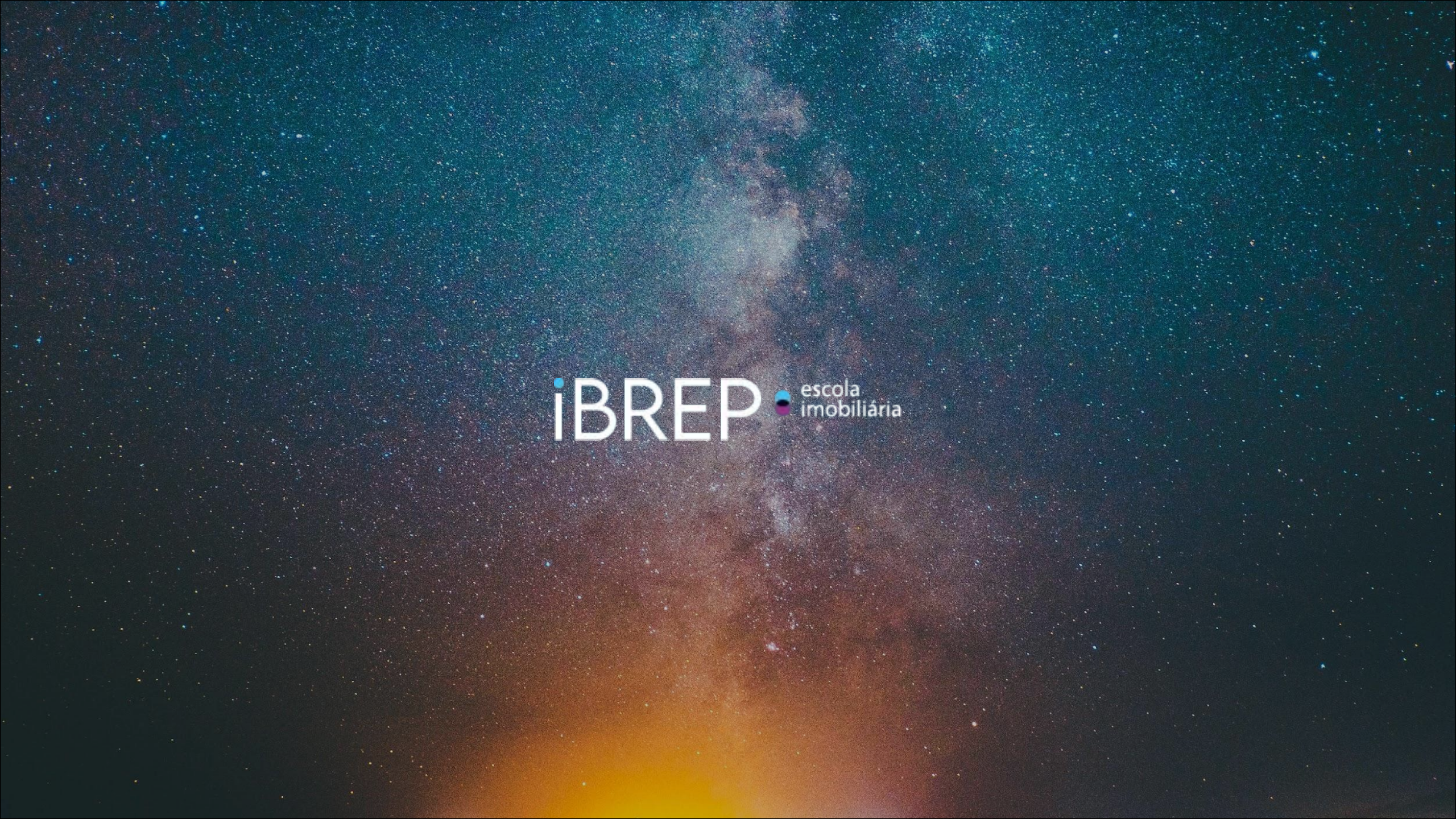


# ENCARGOS.

- Impostos;
- CRECI;
- Previdência;
- Atenção à possíveis cobranças Municipais;
- Diferença entre PF x PJ - CRECI







iBREP  escola  
imobiliária